KB증권

디지털자산 Analyst 김지원
jw.kim@kbfg.com

디지털자산 이슈+

CLARITY Act 부결 이후: 연말 입법과 규칙 정비에 주목

디지털자산

2026년 9월 16일

더 많은 리포트 보기

CLARITY Act 절차표결 부결, 연내 입법 불확실성 확대

현지시간 15일 진행된 상원의 CLARITY Act 클로처 표결이 찬성 49대 반대 50으로 부결됐다. 가결에 필요한 60표에서 11표 부족했으며, 공화당 53석의 전원 찬성도 이끌어내지 못했다. 막판 수정안에서 트럼프 대통령이 주 법무장관의 윤리조항 집행 권한을 수용했으나, 대통령과 가족의 디지털자산 사업에 따른 이해충돌을 충분히 차단하지 못한다는 반대에 부딪혔다. 지난 8월 상원 여름휴회 직전 9월 절차표결 일정에 합의하며 높아졌던 기대가 후퇴하며, BTC와 ETH는 각각 75,000달러, 2,400달러를 안팎으로 하락했다. 서클 (-11%), 코인베이스 (-10%) 등 관련주도 하락했다. 특히 알트코인과 디파이, 거래소의 경우 법안의 직접적인 영향을 받는 분야로 낙폭이 더욱 컸다. 다만 표결 전부터 약세가 진행됐으며, 금리인상 우려와 유가 부담도 함께 작용했다.

시장의 우려는 통합 규제체계 마련 지연

CLARITY Act의 핵심은 디지털자산의 유형별 규제 기준과 감독기관의 역할을 명확히 하는 데 있다. 디지털자산과 관련 거래의 증권법 적용 기준을 정비하고, 디지털 상품 현물시장에 CFTC의 포괄적 감독 권한을 부여하는 것이 골자다. 스테이블코인 단순 보유 이자·수익 제한, 비수탁 개발자의 송금업자 등록의무 면제 (BRCA), 소비자보호와 불법금융 대응 장치 등도 포함한다. 즉, 미국의 디지털자산 발행·거래·중개에 관한 연방 차원의 규칙을 법률로 정착시키려는 시도로, 입법 지연은 기관투자자와 기업의 사업 확대에 필요한 법적 예측 가능성을 낮춘다는 점에서 부담이다.

이제 11월 중간선거 이후 남은 회기의 재추진 여부가 관건이다. 이 기간에는 기존 의원들이 표결하므로 선거 결과가 즉시 의석 구성에 반영되지는 않는다. 다만 민주당이 상원이나 하원을 탈환하면 새 의회에서 협상 주도권을 갖기 위해 처리를 미룰 유인이 커질 수 있다. 현재도 60표 확보에는 민주당 측 협조가 필요하다. 현 의회 임기는 2027년 1월 3일에 종료되며, 그때까지 입법을 마치지 못하면 새 의회에서 재발의해야 한다. 루미스 의원이 다음 실질적 입법 기회가 2030년으로 밀릴 수 있다고 경고한 것도 이러한 까닭이다. 다만 이는 정치적 전망으로, 연말 통과 여부는 윤리조항에 대한 추가 합의와 양원 처리 일정 확보에 달려있다.

SEC와 CFTC의 규칙 정비, 입법 지연의 충격을 일부 완화

입법 공백에 대응하기 위해 SEC와 CFTC 등 주요 기관들이 규제안을 마련하고 있다는 점은 긍정적이다. SEC는 8월 'Reg Crypto (암호화폐 자산 규제)'를 제안했다. 이는 SEC가 특정 증권 규제 부담을 완화해 디지털자산 발행을 지원하는 첫 주요 규칙안이다. 또한 증권 토큰화에 대한 제한적 승인을 준비중이며, 명의개서대행기관 관련 규정 개정 추진, 디지털자산 커스터디 개정안 제출 등 다양한 규제안을 준비하고 있다. CFTC 역시 기존 권한을 활용해 디지털자산 거래소를 지정계약시장 (DCM)의 한 유형으로 편입하는 등 다양한 규칙 정비를 준비하고 있다.

결과에 대한 아쉬움은 존재하나, 이번 부결이 미국 내 디지털자산 제도화의 중단보다는 법률을 통한 포괄적 정비가 늦어지고, 기관별 규칙 정비의 중요성이 커진 것으로 해석할 수 있다. SEC와 CFTC의 조치들로 인해 단기적으로 규제 해석과 사업 진입의 불확실성은 일부 완화될 수 있으나, 행정기관의 조치는 향후 정책 변경이나 사법심사에 따른 불확실성이 남는 다는 점에서 부담이다.

CLARITY Act 핵심 규제 골격

핵심 규제 골격
1. SEC-CFTC 이원 관할체계
2. 부수자산 (ancillary asset) 및 Regulation Crypto
3. 등록체계 및 수탁 규정
4. 스테이블코인 이자/보상
5. BRCA (Blockchain Regulatory Certainty Act)
6. 불법금융 대응 체계
7. 시행 일정

자료: KB증권

** 부수자산: 투자계약으로 팔렸어도 토큰 자체는 증권으로 보지 않는 범주*

표 1. CLARITY Act 핵심 규제 골격

핵심 규제 골격	주요 내용
1. SEC-CFTC 이원 관할체계	- 투자계약을 통한 토큰 판매, 초기 자금조달 → SEC 감독 - '디지털상품'으로 인정된 토큰의 현물시장, 중개업자 → CFTC 감독, 연방전속관할 부여 - 단, 사기 및 소비자보호에 대한 주정부 집행권한은 존치
2. 부수자산 (ancillary asset) 및 Regulation Crypto	- 투자계약 방식으로 판매된 토큰이라도 요건 충족 시 자동으로 증권이 되지 않고 '부수자산'으로 분류 가능 - 발행자는 SEC에 초기 및 반기 공시 의무 (사업내용, 토큰구조, 내부자보유량, 재무 및 기술정보) - Regulation DA를 신설해 연간 7,500만 달러 또는 유통 중인 해당 토큰 가치의 10% 중 큰 금액까지, 최대 4년간 SEC 등록을 면제
3. 등록체계 및 수탁 규정	- 디지털상품 거래소, 브로커, 딜러, 수탁기관은 CFTC 등록 대상이며 등록 시 소유구조, 재무상태, 운영정보 등을 공시 - 정식 규칙 시행 전 '등록 의향 통지' 제출 사업자에 한해 잠정 영업 허용 - 고객자산과 회사 고유재산 분리, 적격 디지털자산 수탁기관 이용 의무화
4. 스테이블코인 이자/보상	- 단순 보유에 대한 은행예금식 이자 지급 금지 - 결제, 전환, 거래 등 실사용 연계형 리워드 및 캐시백은 허용
5. BRCA (Blockchain Regulatory Certainty Act)	- 고객자산을 직접 통제하지 않는 비수탁형 개발자 (스마트계약 개발자, 노드운영자, 지갑소프트웨어 제공자 등)은 자금이체업자 규제 대상에서 제외
6. 불법금융 대응 체계	- 디지털자산 중개업자를 은행비밀법 (BSA) 상 금융기관으로 지정해 AML 프로그램 운영, 고객확인 (KYC) 및 의심거래보고 의무 부과 - 미국인이 운영, 통제하는 분산원장 애플리케이션에 제재 준수 의무 부과 - 법 집행기관 요청 시 의심거래를 일시 정지해도 민사소송 책임 면제하는 조항 - 민관 정보공유 파일럿 프로그램, 믹서/텀블러 관련 리스크 연구 의무화
7. 시행 일정	- 대부분 조항: 제정 후 360일 후 발효 - 시행규칙 필요 조항: 제정 후 360일 또는 최종규칙 공표 후 60일 중 늦은 시점 시행

자료: 루미스 상원의원 공식 페이지, KB증권

그림 1. 미 상원 CLARITY Act 클로처 (토론종결) 표결 결과

Roll Call Vote 119th Congress - 2nd Session

Vote Summary

Question: On Cloture on the Motion to Proceed (Motion to Invoke Cloture: Motion to Proceed to H.R. 3633)

Vote Number: 234 **Vote Date:** September 15, 2026, 02:19 PM

Required For Majority: 3/5 **Vote Result:** Cloture on the Motion to Proceed Rejected

Measure Number: H.R. 3633 (A bill to provide for a system of regulation of the offer and sale of digital commodities by the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission, and for other purposes.)

Measure Title: To provide for a system of regulation of the offer and sale of digital commodities by the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission, to amend the Federal Reserve Act to prohibit the Federal reserve banks from offering certain products or services directly to an individual, to prohibit the use of central bank digital currency for monetary policy, and for other purposes.

Vote Counts: YEAs 49
NAYs 50
Not Voting 1

자료: U.S. Senate, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.